Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis

LE STATUT DE L'AUTEUR EN DROIT TUNISIEN

Réalisé par: Ben Trad Roudeina Encadré par: Me Gammara Sarra

Master MTIPI

INTRODUCTION

Dans le paysage juridique contemporain, la dimension de l'auteur occupe une place centrale, aussi bien par sa contribution à la culture et au progrès que par la complexité des droits qui lui sont reconnus.

Un auteur?

L'auteur, entendu comme toute personne physique qui crée une œuvre originale de l'esprit-qu'il s'agisse d'une œuvre littéraire, artistique, musicale ou scientifique- est le pivot autour duquel s'articulent les mécanismes de la propriété intellectuelle.

Ses droits en Tunisie

L'exploration du statut de l'auteur en droit tunisien s'impose comme un enjeu majeur, à la fois pour comprendre les fondements juridiques de la création et pour mesurer les défis posés par les mutations technologiques, la mondialisation, et l'évolution des pratiques créatives.

Cette présentation se propose donc d'analyser la notion d'auteur, d'exposer l'importance et les spécificités de son statut en Tunisie, et d'identifier les objectifs ainsi que les enjeux contemporains liés à sa reconnaissance et à sa protection. Cette réflexion prend tout son sens dans un contexte où il devient indispensable d'adapter le cadre légal afin de soutenir l'innovation, tout en assurant une sauvegarde effective des droits des créateurs.

PLAN

01

CADRE JURIDIQUE DU STATUT DE L'AUTEUR

02

DROITS DE L'AUTEUR

03

LIMITATIONS ET EXCEPTIONS

04

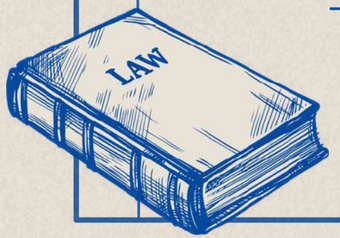
LA PLACE DE L'AUTEUR SUR LE MARCHÉ

05

ENJEUX CONTEMPORAINS

06

COMPARAISON TUNISIE ET USA



01
Cadre juridique du statut de l'auteur

A. Textes législatifs principaux

La législation tunisienne, principalement incarnée par la loi n°94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique. Elle pose les fondements du statut de l'auteur afin d'assurer à la fois la reconnaissance, la protection et la valorisation de la création, elle définit les droits moraux et patrimoniaux de l'auteur.

Décret n° 2013-2860 portant organisation de l'OTDAV (Organisme Tunisien des Droits d'Auteur et des Droits Voisins).
Encadre la gestion collective et la protection des auteurs et artistes-interprètes.

B. Conventions internationales ratifiées par la Tunisie

- **Convention de Berne** pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (OMPI).
- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC / WTO).
- **Conventions OMPI** sur le droit d'auteur et droits voisins.

Objectif : harmoniser la législation tunisienne avec les standards internationaux et protéger les auteurs à l'international.

C. Rôle des institutions nationales

- **OTDAV :**
  - Dépôt et enregistrement des œuvres.
  - Perception et redistribution des droits d'auteur et droits voisins.
  - Lutte contre la contrefaçon et les violations.

- **Tribunaux tunisiens :** application des sanctions civiles et pénales en cas de violation du droit d'auteur.

D. Reconnaissance de l'auteur et Champs d'application et œuvres protégées

- L'auteur est défini par la loi comme toute personne physique ayant créé une œuvre originale de l'esprit, sans considération de nationalité ou de résidence, dès lors que l'œuvre est publiée ou exploitée en Tunisie. L'originalité de l'œuvre est la condition centrale pour accéder à la protection juridique, ce qui implique une empreinte personnelle et une valeur créative propre.

- Le texte légal étend la protection à une large variété de créations : œuvres littéraires, artistiques, musicales, scientifiques, logiciels, photographies, cinématographiques, chorégraphies, arts plastiques, etc. Le support ou le mode d'expression n'a pas d'incidence sur la reconnaissance du statut d'auteur si l'œuvre concerne la sphère de l'esprit et présente une originalité.

02
Droits de l'auteur

Les droits patrimoniaux

Définition et portée

Les droits patrimoniaux regroupent l'ensemble des prérogatives dont dispose l'auteur pour tirer profit matériel, économique et financier de l'exploitation de son œuvre. Ils lui permettent de contrôler les différents modes d'utilisation qui peuvent être faits de la création.

Durée des droits patrimoniaux

En Tunisie, ces droits durent toute la vie de l'auteur et sont transférés aux ayants droit pendant cinquante ans (parfois soixante selon la version actualisée de la loi) après son décès. Ils peuvent être cédés ou transmis par contrat (cession, licence, etc.), mais cette transmission doit être formalisée et respecter la volonté de l'auteur.

Exceptions et limites

Certaines limitations sont prévues pour favoriser l'accès à la culture : copie privée, utilisation à des fins pédagogiques ou de recherche, citation de l'œuvre, etc., sous conditions de respect du droit moral de l'auteur.

Principaux droits patrimoniaux accordés à l'auteur

Droit de reproduction

L'auteur décide si, comment et combien de fois son œuvre peut être copiée ou dupliquée, qu'il s'agisse d'impressions, d'enregistrements ou de reproductions numériques.

Droit de représentation

L'auteur est le seul habilité à autoriser la communication publique de son œuvre, notamment par lecture, exposition, projection, diffusion radiophonique ou via internet.

Droit d'adaptation et de traduction

L'auteur contrôle toute transformation de son œuvre : adaptation en film, pièce de théâtre, traduction dans une autre langue, arrangements musicaux, etc

Droit de distribution

Il s'agit de la faculté de décider des modalités de diffusion commerciale de l'œuvre, par la vente, l'échange, la location ou le prêt

Les droits moraux

Définition et caractéristiques

Les droits moraux protègent la dimension personnelle, intellectuelle et spirituelle du lien entre l'auteur et son œuvre. Ils sont indépendants des droits patrimoniaux et ne peuvent ni être cédés ni disparaître avec le temps : ils sont inaliénables et imprescriptibles.

Portée et maintien

En droit tunisien, ces droits moraux continuent d'exister après le décès de l'auteur : ils sont généralement pris en charge et défendus par ses héritiers ou ayants droit. Ils sont reconnus comme une dimension essentielle du respect de la personnalité et de la dignité du créateur.

Principaux droits moraux accordés à l'auteur

Droit à la paternité

L'auteur a le droit d'être reconnu comme créateur de l'œuvre, de voir son nom mentionné à chaque utilisation ou exploitation, ou de rester anonyme ou utiliser un pseudonyme.

Droit au respect de l'intégrité de l'œuvre

L'auteur peut s'opposer à toute modification, altération ou dénaturation de son œuvre qui porterait atteinte à son esprit ou sa réputation, que ce soit par mutilation, ajout, suppression ou déformation.

Droit de divulgation

L'auteur décide du moment et des conditions dans lesquelles son œuvre est rendue publique. Il peut choisir de ne jamais la publier ou de la publier selon ses souhaits.

Droit de retrait et de repentir

L'auteur conserve la faculté de retirer son œuvre du marché ou de la modifier, même après en avoir autorisé l'exploitation, sous réserve d'indemniser les tiers concernés si besoin.

Exemple

L'artiste concerné	Tarek Al Arabi un chanteur, compositeur et parolier d'origine syrienne, très connu pour le doublage musical des génériques de dessins animés ("cartoons") dans le monde arabe.
Événement litigieux	Le 26 juillet 2024, un groupe musical aurait interprété des chansons de Tarek Al Arabi sans autorisation lors du Festival international de Nabeul.
Réaction de l'artiste	Une plainte auprès de l'OTDAV (Organisme tunisien des droits d'auteur) contre un groupe musical tunisien qui, selon lui, a repris illégalement ses chansons
Actions de l'OTDAV	• Dressage d'un constat / procès-verbal contre l'organisateur du festival. • Mise en garde contre l'exploitation non autorisée des œuvres, incluant la surveillance des concerts et festivals suivants, ainsi que la diffusion numérique.

Enfin, même en l'absence de décision judiciaire, la plainte auprès de l'OTDAV démontre que la législation tunisienne reconnaît et protège activement les droits des auteurs, qu'ils soient patrimoniaux ou moraux

03 Limitations et exceptions

Le droit d'auteur en Tunisie, à l'instar des législations internationales, n'est pas absolu. Il existe des limitations et des exceptions qui visent à concilier la protection des créateurs avec l'intérêt général, l'accès à la connaissance, l'enseignement, ou la liberté d'expression. Voici un panorama détaillé de ces restrictions :

1

L'exception de copie privée

Réaliser une ou plusieurs copies d'une œuvre protégée pour un usage strictement privé, non commercial et sans intention de diffusion.

2

L'exception de citation

Il est permis de citer de courts extraits d'une œuvre à des fins d'analyse, de critique, d'information ou d'enseignement à condition de ne pas dénaturer le sens de l'œuvre originale.

3

L'utilisation pédagogique et scientifique

Les enseignants, chercheurs ou étudiants peuvent utiliser tout ou partie d'une œuvre dans un cadre éducatif

4

La reproduction temporaire

Certaines reproductions techniques et transitoires, nécessaires au fonctionnement d'un réseau informatique sont autorisées lorsqu'elles n'ont pas de valeur économique propre et sont accessoires à une utilisation licite

5

L'exception au profit des personnes en situation de handicap

Il est possible d'adapter une œuvre pour la rendre accessible aux personnes en situation de handicap sans l'accord explicite de l'auteur, dès lors que cela n'entre pas en concurrence avec l'exploitation normale de l'œuvre.

6

L'exception pour les actes officiels et discours publics

La loi tunisienne admet l'utilisation et la reproduction des textes de lois, décisions administratives, discours officiels, débats publics et autres textes à caractère public, sous réserve de ne pas en faire un usage commercial détourné

7

Exception de parodie, pastiche ou caricature

La transformation d'une œuvre à des fins de parodie, pastiche ou caricature est tolérée, à condition que cela ne nuise pas à la réputation de l'auteur ni ne porte atteinte à son droit moral.

Limites générales des exceptions

Respect du droit moral

Même lorsque l'exception s'applique, le nom de l'auteur doit être mentionné et l'intégrité de l'œuvre respectée.

Proportionnalité

Les exceptions doivent rester limitées, ne jamais porter préjudice à l'exploitation normale de l'œuvre, ni causer un manque à gagner injustifié à l'auteur

Absence de but lucratif

Presque toutes les exceptions sont valides uniquement si l'utilisation n'a pas un objectif commercial.

04

La place de l'auteur sur le marché

L'auteur et le marché

Exploitation commerciale de l'œuvre

- L'auteur peut vendre, louer ou concéder sous licence ses droits patrimoniaux à des tiers (éditeurs, producteurs, organisateurs de spectacles, plateformes numériques).
- L'objectif : tirer un revenu de l'œuvre tout en gardant un certain contrôle sur son exploitation.

Marché de la création et risques

- L'auteur est confronté au marché : la demande culturelle, les usages médiatiques, et la concurrence avec d'autres créateurs.
- Les conflits peuvent apparaître si l'œuvre est exploité sans autorisation, ou si le contrat signé est déséquilibré (cédant trop de droits pour une rémunération insuffisante).

L'auteur et les contrats

A.Types de contrats

Contrat de cession de droits

- Transfert total ou partiel des droits patrimoniaux à un tiers (éditeur, producteur).
- Souvent limité dans le temps et pour certains usages ou territoires.

Licence d'exploitation

- Autorisation donnée à un tiers d'utiliser l'œuvre contre rémunération.
- Peut être exclusive ou non-exclusive, temporaire ou illimitée.

Contrats mixtes

Certains contrats combinent licence, cession partielle et obligations de production ou de diffusion

B. Protéger ses droits

Clauses essentielles à négocier

- Durée et territoire de l'exploitation.
- Rémunération : forfait, pourcentage, redevances.
- Respect des droits moraux : obligation de mentionner l'auteur et de respecter l'intégrité de l'œuvre.
- Résiliation : conditions pour mettre fin au contrat en cas de violation ou d'inexécution.

Risques pour l'auteur

- Contrats déséquilibrés avec les grandes maisons d'édition, producteurs ou plateformes numériques.
- Cession totale et irrévocable des droits patrimoniaux peut limiter la capacité de l'auteur à contrôler l'exploitation future.
- Litiges fréquents concernant la rémunération ou la reconnaissance de la paternité de l'œuvre (droits moraux).

05

Enjeux contemporains

A. Influence des nouvelles technologies et du numérique

Dématérialisation des œuvres

Les créations circulent aujourd'hui sous forme numérique et sont accessibles en quelques clics depuis n'importe quel terminal. Cela facilite la diffusion, mais complexifie la gestion des droits et la traçabilité des utilisations.

Gestion automatisée des droits

Le développement de systèmes numériques (DRM, blockchain, watermarking) vise à contrôler l'utilisation, détecter les usages illicites et automatiser la perception des redevances, mais soulève des débats sur le respect de la vie privée et la compatibilité avec certaines exceptions (droit à la copie privée, accès à la culture).

Intelligence artificielle et création

L'essor de l'IA interroge sur le statut des œuvres générées ou co-générées par algorithmes : qui détient les droits ? Quels sont les critères d'originalité ? Des zones grises apparaissent dans la loi tunisienne, comme ailleurs dans le monde

B. Piratage, plateformes en ligne et protection des droits

Explosion du piratage

En raison de la faible application des sanctions et du manque de moyens de contrôle, le piratage d'œuvres reste massif, particulièrement via les sites de streaming ou de téléchargement illégal.

Difficulté de contrôle

La prolifération de contenus sur Internet rend le repérage des infractions complexe. Les ayants droit doivent recourir à la veille numérique, aux signalements, et à la coopération internationale, qui peuvent s'avérer coûteux et peu efficaces.

Plateformes internationales

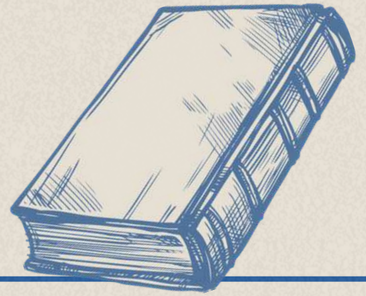
Les œuvres tunisiennes circulent sur YouTube, Facebook, Spotify ou TikTok. Ces plateformes appliquent des politiques globales de gestion des droits, mais les ayants droit tunisiens ont souvent du mal à faire respecter leurs droits ou à percevoir une rémunération juste.

Nouveaux modèles de diffusion/monétisation

Abonnement, streaming, ventes en ligne ou crowfunding modifient les sources de revenus. Les contrats doivent évoluer, et la gestion collective jouer un rôle de plus en plus technique et stratégique pour capter la valeur générée en ligne.

06

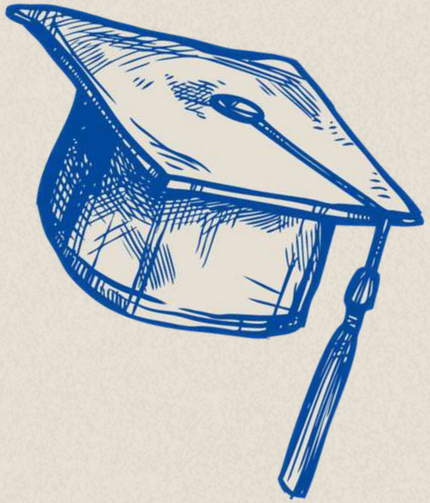
Comparaison du statut de l'auteur en droit tunisien et américain

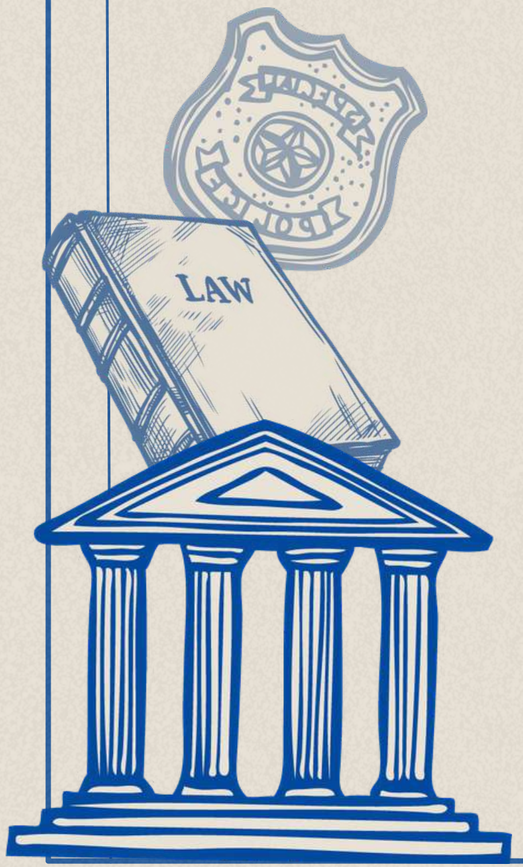


	Tunisie	États-Unis
Fondement juridique	○ Système basé sur le droit d'auteur (inspiré du modèle continental, notamment français). ○ Reconnaît les droits moraux et patrimoniaux dès la création de l'œuvre, sans formalité. ○ L'auteur est au centre du dispositif, avec une forte protection de la personnalité de l'œuvre.	○ Système basé sur le copyright (common law). ○ La protection existe dès la création, mais l'enregistrement auprès de l'US Copyright Office est conseillé pour faciliter les recours en justice. ○ L'accent est mis sur la propriété et l'exploitation économique, les droits moraux étant beaucoup plus limités.
Droits conférés à l'auteur	○ Droits patrimoniaux : reproduction, exploitation, adaptation, distribution. ○ Droits moraux : respect du nom, intégrité de l'œuvre, droit de divulgation, irrévocables et incessibles. ○ Gestion collective possible via l'OTPDA.	• Droits patrimoniaux : reproduction, adaptation (derivative works), distribution, représentation publique. • Droits moraux reconnus de façon limitée (Visual Artists Rights Act pour certains arts plastiques seulement). • La gestion collective s'effectue via des organismes comme ASCAP, BMI (musique), mais moins encadrée pour les autres secteurs.
Limitations et exceptions	○ Exceptions pour copie privée, citation, usage pédagogique, personnes handicapées, parodie, actes officiels. ○ Restrictions : pas d'usage commercial pour ces exceptions, respect du droit moral exigé.	○ Principale exception : "fair use" (usage équitable), beaucoup plus large (critique, enseignement, recherche, parodie, même partiellement commercial dans certains cas). ○ Ce principe est évalué au cas par cas (court balancing test) devant les tribunaux.
Enjeux contemporains	○ Adaptation difficile aux défis du numérique, piratage, mondialisation des plateformes. ○ Débats sur la réforme, la gestion collective et la protection des créateurs locaux.	○ Système réactif à l'innovation : lois et jurisprudence évoluent pour encadrer le streaming, l'IA, le piratage. ○ Influence considérable des grandes plateformes et industries culturelles.

Conclusion

Le droit d'auteur en Tunisie se situe au carrefour de la protection des créateurs, de l'adaptation au marché et de l'évolution technologique. La sauvegarde des droits patrimoniaux et moraux, la gestion contractuelle et la valorisation économique des œuvres rencontrent aujourd'hui des défis inédits, liés au numérique, au piratage et aux nouvelles technologies.
La comparaison du modèle tunisien à d'autres systèmes, comme le copyright américain, montre la spécificité et la valeur de la préservation des droits moraux dans notre contexte.
Pour l'avenir, il est essentiel de maintenir un équilibre entre protection juridique, innovation, accès à la culture et adaptation aux pratiques contemporaines, afin d'assurer la juste reconnaissance et la pérennité des créateurs tunisiens.



Merci

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?